

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ในกรณีที่ศาลแขวงพระโขนงมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีการใช้หนังสือมอบอำนาจปลอมประกอบกรณียื่นขอจดทะเบียนโอนขายห้องชุด และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนห้องชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปโดยหลงเชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนห้องชุดดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีและนาย ว. สามีผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ อาคารชุดสุขุมวิทปาร์ค ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอจดทะเบียนขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉพาะส่วนของนาย ว. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ของนาย ว. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ตามคำขอ ต่อมา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้รับมอบอำนาจของนาย ว. ได้ยื่นคำขออายัดห้องชุดดังกล่าว โดยอ้างว่า นาย ว. ไม่เคยมอบอำนาจหรือลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ได้มีคำสั่งรับอายัดมีกำหนด ๓๐ วัน และได้มีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้รับมอบอำนาจของนาย ว. ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าว โดยได้ยื่นสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงพระโขนง คดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๗๔๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารระหว่างนาย ว. โจทก์ ผู้ฟ้องคดี จำเลย โดยพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือมอบอำนาจที่ปลอมลายมือชื่อของนาย ว. ไปประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนของนาย ว. ในห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาขายเฉพาะส่วนฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีหนังสือแจ้งนาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย ว. เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ร่วมกันซื้อห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นาย ว. ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหลายฉบับโดยมิได้กรอกข้อความใด ๆ ผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจของนาย ว.

ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ตามเจตนาของนาย ว. และนำไปยื่นจดทะเบียนขายเฉพาะส่วน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหว่าง นาย ว. ผู้ขาย กับ ผู้ฟ้องคดี ผู้ซื้อ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนดังกล่าว ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องต่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา แต่ได้รับแจ้งผลการยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลแขวงพระโขนงมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปลอมหนังสือมอบอำนาจของนาย ว. และนำหนังสือมอบอำนาจปลอมดังกล่าว ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ อาคารสุขุมวิทปาร์ค เฉพาะส่วนของนาย ว. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนห้องชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไป โดยหลงเชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการตามมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะเพิกถอนได้ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนในห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหว่างนาย ว. ผู้ขาย กับผู้ฟ้องคดี ผู้ซื้อ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๖)

^{๑๙} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๔ เมื่อปรากฏว่า การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด หรือการจดทะเบียนรายการในสารบัญสำหรับจดทะเบียนตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไขได้ แล้วแต่กรณี



๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตตามมาตรา ๑๐ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงย่อมมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งภายในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

เมื่อปรากฏว่า ในการกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุดและมีพื้นที่ติดต่อกัน ประกอบกับเป็นรูปแบบที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มติการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงเป็นมติที่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยมาตรา ๙๕ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นผู้มีภูมิลำเนาในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)



ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ การกำหนดให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวน ๓ คน (ประชากรจำนวน ๔๖๖,๕๗๒ คน) และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามีมติเห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้รวม ๔ รูปแบบ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าประชาชนเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งมีความสะดวกในการสัญจร แต่ละเขตมีพื้นที่ติดต่อกัน และมีจำนวนประชาชนในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดรูปแบบดังกล่าวให้เป็นรูปแบบที่ ๕ เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำเหตุผลเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อเสนอว่ารูปแบบที่ ๕ มีความเหมาะสมอยู่ในลำดับที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ เนื่องจากพื้นที่ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓ คน มีจำนวนเขตเลือกตั้ง ๓ เขต โดยกำหนดเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะต้องแบ่งแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละหนึ่งคนเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไม่มีการแบ่งอำเภอเดี่ยวออกเป็นหลายเขตเลือกตั้ง การเปลี่ยนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่โดยแบ่งอำเภอใหญ่เป็นหลายเขตจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ประชาชนเกิดความแตกแยก ทั้งยังเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ และมีความยุ่งยากในการจัดระบบงบประมาณ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา



ผู้แทนราษฎรของจังหวัดปราจีนบุรี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเสียใหม่ทั้งหมดโดยให้ยึดถือตามรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐ (๒) และ (๙)^๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งภายในขอบเขตหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามนัยมาตรา ๑๙ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนเท่ากับ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) ออกประกาศหรือวางระเบียบกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็น หรือดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

๑.๒

๑.๒

(๙) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบสัดส่วน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๑.๒

๑.๒

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑.๒

๑.๒

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้รวม ๔ รูปแบบ และได้มีประกาศการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนในจังหวัดเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวปรากฏว่าได้มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบใหม่เพิ่มเติม และในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติกำหนดให้รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ ๕ และเห็นชอบกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ ๕ ว่ามีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ เนื่องจากค่าเฉลี่ยประชากรใกล้เคียง มีความเป็นชุมชน การสัญจรไปมาสะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรี รูปแผนที่ รายละเอียดพื้นที่ประกอบแต่ละเขตเลือกตั้ง และจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งและผลต่างของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนในการพิจารณาออกประกาศที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกำหนดแล้ว

สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีมากกว่าหนึ่งเขตนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคห้า^๓ ของรัฐธรรมนูญ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

มาตรา ๙๔

ฯลฯ

ฯลฯ

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมที่สัดส่วนของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจะต้องมีจำนวนใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผู้แทนราษฎรที่มาจากจำนวนราษฎรที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์เรื่องการมีพื้นที่ที่ติดต่อกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นไปเพื่อความสะดวกของราษฎรในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕ รูปแบบ แต่ละรูปแบบมี ๓ เขตเลือกตั้ง แต่ละรูปแบบมีเขตเลือกตั้งที่มีพื้นที่ติดต่อกันในเขตเดียวกันทั้งสิ้น แต่เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง เห็นได้ว่า รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๑ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๖,๐๗๙ คน รูปแบบที่ ๒ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๓,๗๓๓ คน รูปแบบที่ ๓ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๗,๑๖๒ คน รูปแบบที่ ๔ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๕,๓๗๑ คน และรูปแบบที่ ๕ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๓,๒๒๗ คน จึงถือได้ว่าจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดหรือจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ มีจำนวนใกล้เคียงกันมากกว่ารูปแบบอื่น เมื่อนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันประกอบหลักเกณฑ์การมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนใกล้เคียงกัน

^๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะต้องกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและจะต้องกำหนดพื้นที่ในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังนี้

(๑) ให้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอำเภอในลักษณะนี้จะทำให้มีจำนวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตำบลของอำเภอออกเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตำบลไม่ได้

(๒) ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจำในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องทำให้จำนวนราษฎรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ



การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าควรแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละหนึ่งคนเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม่แบ่งอำเภอเดี่ยวออกเป็นหลายเขตเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่โดยแบ่งอำเภอใหญ่เป็นหลายเขตจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ และประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความเห็น ในรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ นั้น มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับข้อ ๘^๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้พิจารณาถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนและให้รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ประกอบการพิจารณา กับหลักเกณฑ์ในเรื่องพื้นที่แต่ละเขตเลือกตั้งมีความต่อเนื่องติดต่อกันหรือจำนวนราษฎรแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนแตกต่างกันน้อยที่สุด อันเป็นหลักเกณฑ์ประการสำคัญตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อรูปแบบที่ ๕ เกิดจากหลักเกณฑ์ ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ โดยคำนึงถึงพื้นที่ติดต่อกัน มีความเป็นชุมชนเดียวกัน มีความสะดวกในการสัญจรภายในเขตเลือกตั้ง และมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน และนำมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นตามรูปแบบที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบที่ ๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

^๔ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตามข้อ ๗ ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เสนอผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป ซึ่งแต่ละรูปแบบประกอบด้วย

- (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต
- (๒) จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ในแต่ละเขตเลือกตั้งกับจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น
- (๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง
- (๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขต



โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านพื้นที่ติดต่อกันและการมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเป็นมติที่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้งฯ ตามมติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๒๘/๒๕๕๖)

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนั้นแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบโดยพลัน กล่าวคือ โดยทันทีนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนั้น ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบภายหลังจากวันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวกว่าสี่เดือนและเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว จึงล่วงเลยระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งโดยพลัน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และก่อนประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรายอื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่า

กระทำการหาเสียงอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการทั้งหมด ๗ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ทำการสืบสวนสอบสวนกรณีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยทุกเรื่อง ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๗ เรื่องดังกล่าว ตามคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ และฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ขอรทราบบผลการวินิจฉัยต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่มีการแจ้งผล และผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วย แต่ไม่สามารถคัดสำเนาคำวินิจฉัยได้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งสำเนาคำวินิจฉัยสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและให้ชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต่อร้องเรียน และติดตามคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ข้อ ๖๗ วรรคหนึ่ง^๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

^๖ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๖๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน

การลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์



ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น กำหนดให้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้ว ให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน และข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^๗ ของระเบียบเดียวกัน กำหนดให้เลขาธิการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบโดยพลัน และส่งคำวินิจฉัยให้แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดที่เหตุแห่งเรื่องที่มีคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนั้นทราบ และปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มิได้ดำเนินการโดยสุจริตและเป็นธรรม จำนวน ๕ ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทุกเรื่องและส่งเรื่องร้องเรียน พร้อมผลการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยมี มติเอกฉันท์ให้ยกคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทุกเรื่อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เห็นว่า เมื่อระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ ต้องแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบ โดยพลัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยทันทีนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัย ข้อกล่าวอ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าความล่าช้าดังกล่าวมีเหตุเนื่องมาจากมีภาระงานต้องรับผิดชอบในการ ดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งหลายแห่ง รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ประกอบกับ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และกรรมการการเลือกตั้งที่ลงมติตามวรรคสองทุกคนต้องลงลายมือชื่อด้วย

^๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๖๘ ให้เลขาธิการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ทราบโดยพลัน และส่งคำวินิจฉัยให้แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งเรื่องที่มีคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

คำวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด

มีอัตรากำลังบุคคลไม่เพียงพอกับปริมาณงานนั้น เหตุผลดังกล่าวเป็นเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีไม่ใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังวันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวถือว่าล่าช้า และเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จึงเป็นการดำเนินการที่ล่วงเลยระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งโดยพลัน ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่เพียงใดนั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒^๙ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีย่อมอาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงาน

^๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ขลข ขลข
(๗) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขลข ขลข
^๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย



ของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ แต่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งการกระทำดังกล่าว

เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายไม่สามารถใช้สิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและทำเอกสารติดตามคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่าในการใช้สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ฟ้องคดีสามารถกระทำได้ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับข้อ ๘^{๑๒} ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการไม่ได้รับแจ้งผลการร้องเรียนก่อนกำหนดดังกล่าวหาเป็นการตัดสิทธิการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับคำร้องคัดค้านไว้พิจารณาได้เพียงใด ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนก่อนมีการประกาศผลการเลือกตั้งจึงถือว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

^{๑๐} พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

^{๑๑} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้วหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๘ คำร้องคัดค้านให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการรับคำร้องคัดค้านไปยังเลขาธิการตามแบบ (ค.ถ. ๘) ทำระเบียบนี้

ได้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องที่ร้องเรียนแล้ว ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ทราบผลเรื่องร้องเรียนก่อนหน้านี้แล้ว และได้ยื่นคำร้องคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีก็เป็นคำร้องคัดค้านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๒ (๒)^{๑๓} ของระเบียบดังกล่าว จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากเสียสิทธิคัดค้านการเลือกตั้ง เพราะเหตุมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการยื่นหนังสือร้องเรียนและการติดตามคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิคัดค้านการเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบถึงความไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเพื่อใช้สิทธิโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเองเป็นการเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของการใช้สิทธิตามกฎหมาย จึงมิใช่ค่าเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๖)

^{๑๓} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑๒ คำร้องคัดค้านดังต่อไปนี้ จะรับไว้พิจารณาไม่ได้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๑) กรณีนักบวชในศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน (เกปุระ) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

บุคคลที่มีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชไม่ว่าจะศาสนาใดย่อมถือเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

การใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมืองย่อมเป็นไปตามกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามบริบทของแต่ละสังคม บุคคลใดจะกล่าวอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใช้บังคับหรือถือปฏิบัติอยู่ในประเทศอื่นมาเรียกร้องหรือขอให้ใช้บังคับโดยขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายไทยหาได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต แต่ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนักบวชตามมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบข้อ ๒๐ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน ซึ่งหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๖/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ก็ยืนยันว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไม่มีในประเทศไทยเท่ากับว่าสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่รับรองสถานะการเป็นบรรพชิตของผู้ฟ้องคดี และเมื่อมีการเลือกตั้งผู้ฟ้องคดีได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

นักพรต หรือนักบวช เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จากบทกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงมีผลทำให้ผู้มีลักษณะข้างต้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตไปด้วย และโดยที่บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามเฉพาะพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้ห้ามบุคคลทุกคนที่มีลักษณะต้องด้วยการเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ทั้งกรณีที่เป็นพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติห้ามเฉพาะแต่พระภิกษุหรือนักบวชที่ครองเพศบรรพชิตอยู่ในพระพุทธศาสนาในกาย เถรวาทเพียงนิกายเดียวเช่นกัน ดังนั้น บุคคลใดที่มีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชของศาสนาใด บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตตามนัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนบุคคลเช่นใด จะมีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช นั้น บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่มีคำอธิบายไว้ และในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งบุคคลให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นก็ไม่มีคำอธิบายหรือเทียบเคียงคำว่า ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน ดังนั้น การแปลความจึงต้องอาศัยคำอธิบายตามความเข้าใจทั่วไปโดยยึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทาง ซึ่งตามพจนานุกรมได้อธิบายคำว่า สามเณร หมายความว่า ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุแต่สมทานศีล ๑๐ คำว่า นักพรต หมายความว่า ผู้ประพฤติพรต คำว่า นักบวช หมายความว่า ผู้ถือบวช และคำว่า บรรพชิต หมายความว่า นักบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนคำว่า ภิกษุ นั้นไม่มีคำอธิบายความหมายไว้โดยตรง มีเพียงแต่การกำหนดความหมายของคำว่า พระ ซึ่งหมายถึง คำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ นักบวช หรือนักพรตเท่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไปสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม โดยผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นบรรพชิตหรือพระสงฆ์ในภิกษุวัชรยาน (เกปุระ) ได้มุ่งห่มจีวรสีเลือดนก นุ่งสบงจีบชายและขาว พร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานเอกสารรับรองสถานะการเป็นพระสงฆ์ นิกายดังกล่าวที่ออกให้โดยอุปัชฌาย์รูปหนึ่ง ประเทศมาเลเซีย โดยสำนัก THE CHINESE GELUGPA SOCIETY และผู้ฟ้องคดียังให้ถ้อยคำยืนยันอีกว่า ผู้ฟ้องคดีบวชเป็นพระสงฆ์ นิกายดังกล่าวมาเป็นเวลา ๑๐ ปี แม้จะมาสักระบบเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต ก็ไม่มีความประสงค์ที่จะลาสิกขาบทยอกจากความเป็นบรรพชิตแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นนักบวช ในพระพุทธศาสนาในวันที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง^{๔๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตฯ กำหนดให้ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศของผู้อำนวยการเขตตามข้อ ๒๐ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศ และให้ปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่าให้รับสมัครหรือไม่ คำสั่งของปลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุดและให้ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งคำสั่งไปยังผู้อำนวยการเขตโดยเร็ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า บรรพชิตนิกายวัชรยานมีความเชื่อและถือปฏิบัติว่าสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น เห็นว่า การใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมืองนั้น ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามบริบทของแต่ละสังคม ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใช้บังคับหรือถือปฏิบัติอยู่ในประเทศอื่นที่ให้สิทธิบรรดาบรรพชิต เช่นผู้ฟ้องคดีสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ มาเรียกร้องหรือขอให้บังคับใช้ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายไทยที่บัญญัติห้ามมิให้ ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ใช้สิทธิทางการเมืองหาได้ไม่ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๗)

(๒) กรณีผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิใช่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ สัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิใช่สัญญาจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

^{๔๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๓ ถ้าผู้สมัครผู้ใดไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศของผู้อำนวยการเขตตามข้อ ๒๐ ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องต่อปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศนั้น ให้ปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่าให้รับสมัครหรือไม่ คำสั่งของปลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุดและให้ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งคำสั่งไปยังผู้อำนวยการเขตโดยเร็ว



จึงไม่ใช่ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายเลข ๒ ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท โดยมีผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ และภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ รับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต เทียบธรรม และผู้ร้องสอดเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง และหลังจากวันสมัครรับเลือกตั้งก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งและร้องคัดค้านคุณสมบัติของผู้ร้องสอดต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยสั่งการให้ยกคำร้องเรียนผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำนวน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสั่งการดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เฉพาะที่รับรองให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฎหมายกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไม่ปรากฏว่ามีโรงพิมพ์

^{๑๙} พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ